

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6111/2537

นาย กำชัย สงวน สิ้น

นาย สรรชัย นรัจจริยางกูร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 138

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ส. ทนายจำเลยทั้งสามร่วมกับฝ่ายโจทก์คบคิดกัน  
ฉ้อฉลจำเลยทั้งสาม การที่ ส. ทนายจำเลยทั้งสามทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  
โดยจำเลยทั้งสามมิได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสามจะต้องไปว่า  
กล่าวกับ ส. เองเมื่อจำเลยทั้งสามตั้ง ส. เป็นทนายความดำเนินคดีแทนโดยมีอำนาจ  
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ตราบใดที่จำเลยทั้งสามยังมิได้ขอถอน ส. จาก  
การเป็นทนายความของตนการกระทำของส. ในฐานะทนายความของจำเลยทั้งสาม  
ย่อมจะต้องผูกพันจำเลยทั้งสาม

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามทำการแบ่งแยกโฉนดที่ดินแล้วทำการจด  
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ และรับเงินค่าที่ดินจำนวน 1,500,000 บาท จาก  
โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมไปทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินและจดทะเบียนโอน  
กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม  
ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันถัด  
จากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสามทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่

โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่สามารถทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสามคืนเงินมัดจำ 100,000 บาท และชดเชยค่าเสียหายอีก 200,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 300,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้มอบอำนาจให้นางสาววรรณิ์ ทำสัญญาจะขายที่ดินแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามและโจทก์มิได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ทนายโจทก์และนายสิทธิพลทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำแถลงว่าโจทก์และจำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกันได้และได้เสนอสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล ปราบฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์เป็นกรณีพิเศษเป็นเงิน 18,750 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความได้ทำขึ้นเพราะโจทก์ ทนายโจทก์ และนายสิทธิพลทนายจำเลยทั้งสามคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสาม

ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม

ศาลอุทธรณ์ให้รับอุทธรณ์ และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานจำเลยและพยานโจทก์ในประเด็นที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า โจทก์ทนายโจทก์และทนายจำเลย

ได้คบคิดกันฉ้อฉลทำสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  
2532

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสองนำสืบมาไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าฝ่ายโจทก์จะร่วมมือกับนายสิทธิพลฉ้อฉลจำเลยทั้งสาม ส่วนเรื่องที่นายสิทธิพลจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลยทั้งสามมิได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสามจะต้องไปว่ากล่าวกับนายสิทธิพลเอง สำหรับคดีนี้เมื่อจำเลยทั้งสามตั้งนายสิทธิพลเป็นทนายความดำเนินคดีแทนโดยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ตราบใดที่จำเลยทั้งสามยังมิได้ขอถอนนายสิทธิพลจากการเป็นทนายความของตน การกระทำของนายสิทธิพลในฐานะทนายความของจำเลยทั้งสามย่อมจะต้องผูกพันจำเลยทั้งสามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ